

第九章 公司治理

前八章从企业本质、边界、能力与企业家职能等维度构建了企业理论的完整框架，核心回答“企业是什么”“企业边界由什么决定”两大根本问题。本章进入企业内部的权力配置层面，聚焦**公司治理**这一企业理论在现实中最具政策与实践价值的应用领域。当企业的所有权与控制权发生分离，委托人与代理人的目标出现分歧，如何配置剩余控制权与剩余索取权、如何约束内部人行为、如何保护投资者利益，就成为决定企业价值与长期成长的核心问题。

公司治理的理论根基深植于产权理论与委托 - 代理理论：契约的不完全性决定了剩余控制权的重要性，信息不对称与目标分歧则催生了代理成本。公司治理本质上就是一套解决代理冲突的制度安排集合，其核心目标是在契约不完全的背景下，通过内部机制与外部机制的组合，最小化总代理成本，保护投资者权益，提升企业价值。

本章将系统梳理公司治理的理论脉络，从伯利 - 米恩斯的经典命题出发，形式化推导两类核心代理冲突，拆解内部治理与外部治理的作用机制，介绍法金融学派的跨国比较范式，并延伸至当代数字时代的治理前沿议题。

9.1 公司治理的核心命题：所有权与控制权的分离

9.1.1 伯利 - 米恩斯命题：现代公司的制度改革

1932 年，阿道夫·伯利（Adolf Berle）与加德纳·米恩斯（Gardiner Means）出版《现代公司与私有财产》，首次系统提出了“所有权与控制权分离”的著名命题，奠定了现代公司治理研究的起点。

现代公司的两个核心特征

伯利与米恩斯通过对美国 200 家最大公司的实证研究发现，20 世纪初的美国大企业已经发生了根本性的制度变迁：

- 1. 股权高度分散化：**大型公司的股权被成千上万的中小股东持有，单个股东的持股比例极低，没有任何股东能够凭借持股比例绝对控制企业。
- 2. 控制权转移到管理者手中：**由于股权分散，股东无法有效干预企业经营，企业的实际控制权落入了职业经理人团队手中。股东退化为单纯的资本提供者，仅享有剩余收益索取权，而经营决策的控制权完全由职业管理层掌握。

伯利与米恩斯指出，这一变化是资本主义企业制度的一场革命：企业从“所有者经营”的古典企业，转变为“所有者所有、管理者控制”的现代公司。这场革命带来了一个根本性的问题：如果管理者不是企业的所有者，他们会以股东利益最大化为目标行事吗？当管理者的利益

与股东利益发生冲突时，谁来约束管理者？

这一问题就是公司治理的核心矛盾：**委托 - 代理冲突**。股东是委托人，提供资本并承担风险；管理者是代理人，拥有专业能力与经营控制权。由于双方目标不一致、信息不对称，管理者可能利用控制权谋取私利，损害股东利益，由此产生的价值损失就是代理成本。

9.1.2 公司治理的内涵与两类代理冲突

狭义与广义的公司治理

狭义的公司治理：聚焦于股东与管理者之间的代理问题，研究如何通过制度安排约束管理者行为，保障股东利益最大化，核心是保护外部投资者的权益。

广义的公司治理：将视角扩展到所有利益相关者，包括股东、债权人、员工、供应商、客户、社区等，研究如何设计制度安排，平衡各方利益，实现企业长期价值与社会价值的统一。

主流的公司治理理论以狭义视角为核心，在此基础上逐步延伸至利益相关者范畴。本章的分析也以投资者保护与代理成本最小化为主线，最后延伸至广义治理的前沿讨论。

两类核心代理冲突

现代公司治理理论的发展，先后识别了两类核心的代理冲突，对应两种不同的股权结构：

1. 第一类代理冲突：股东与管理者的冲突

对应分散的股权结构，核心问题是职业管理者利用控制权损害全体股东利益，表现为在职消费、帝国建造、偷懒卸责、短期主义、过度投资等。这是伯利 - 米恩斯命题关注的核心，也是英美市场主导型治理模式的核心矛盾。

2. 第二类代理冲突：大股东与中小股东的冲突

对应集中的股权结构，核心问题是控股股东利用控制权谋取私人收益，损害中小股东利益，表现为隧道挖掘、关联交易、资金占用、利益输送等。这是全球多数国家公司治理的主要矛盾，也是法金融学派关注的核心议题。

完整的公司治理框架，需要同时应对两类代理冲突：治理过弱会导致内部人侵害外部人利益，治理过强又会抑制企业家精神与管理者主动性，最优治理是二者的平衡。

9.1.3 公司治理的分析框架：机制体系与目标

公司治理不是单一的制度，而是一套相互补充、相互替代的机制体系，通常分为内部治理机制与外部治理机制两大类：

- **内部治理机制**：股权结构、董事会、管理层激励、内部控制、信息披露等，是企业内部可直接设计的治理安排；
- **外部治理机制**：控制权市场（并购接管）、产品市场竞争、经理人市场、法律监管、媒体监督等，是外部环境对企业的约束力量。

两类机制共同作用，最终实现两个核心目标：

1. **降低代理成本**：约束内部人的机会主义行为，减少价值损耗；
2. **提升决策效率**：保障优秀的管理者与企业家有足够的决策空间，推动企业创新与长期成长。

好的公司治理不是简单的“约束越强越好”，而是在约束与赋能之间取得平衡：既要防止内部人掠夺，又要避免过度干预扼杀创新与活力。

9.2 第一类代理冲突：股东 - 管理者代理成本的形式化

第四章已初步介绍了 Jensen & Meckling (1976) 的代理成本理论，本节进一步深化其数理推导，系统拆解股权代理成本与债务代理成本，并推导最优资本结构的权衡条件。

9.2.1 股权代理成本：在职消费与努力不足模型

我们以管理者的在职消费为例，形式化推导外部股权的代理成本，揭示管理者持股比例与代理成本的关系。

模型设定

- 企业由管理者经营，管理者自身持有比例为 α 的股权， $0 \leq \alpha \leq 1$ ；剩余 $(1 - \alpha)$ 为外部股权，由外部投资者持有。
- 管理者可以选择在职消费水平 $F \geq 0$ ，在职消费给管理者带来直接效用，但会减少企业价值。企业价值 $V(F)$ 是 F 的严格减函数、严格凹函数，即 $V'(F) < 0$ ， $V''(F) > 0$ 。
- 管理者是风险中性的，其总收益为：持有的股权价值加上在职消费的效用，即

$$U_M = \alpha V(F) + F$$

这里假设每 1 单位在职消费给管理者带来 1 单位的效用，与货币收益等价。

管理者的最优决策

管理者选择在职消费水平 F 最大化自身效用，一阶条件为：

$$\alpha V'(F) + 1 = 0$$

整理得：

$$-V'(F) = \frac{1}{\alpha}$$

基准：全股权所有者经营的最优水平

当管理者拥有 100% 股权 ($\alpha = 1$) 时，一阶条件变为：

$$-V'(F^*) = 1$$

此时对应的在职消费水平为 F^* ，企业价值为 $V^* = V(F^*)$ ，这是企业价值最大化的最优水平，也是没有代理成本的基准。

外部股权引入后的扭曲

当 $\alpha < 1$ 时, $\frac{1}{\alpha} > 1$, 因此 $-V'(F^\alpha) > -V'(F^*)$ 。

由于 $V''(F) < 0$, $V'(F)$ 随 F 递增 (负数的绝对值递减), 因此 $F^\alpha > F^*$ 。

命题 9.1: 随着管理者持股比例 α 下降, 管理者选择的在职消费水平上升, 企业价值下降。外部股权的代理成本为企业价值的损失额:

$$AC_{\text{equity}} = V^* - V(F^\alpha)$$

管理者持股比例越低, 股权代理成本越高。当 $\alpha \rightarrow 0$ 时, 代理成本达到最大。

这一命题的直觉非常清晰: 当管理者只拥有部分股权时, 在职消费的成本由全体股东共同承担, 而收益全部由自己享有, 因此他会选择比完全所有时更高的在职消费水平。持股比例越低, 分担的成本越少, 过度消费的动机就越强。

除了在职消费, 管理者的努力不足、帝国建造、短期主义等代理问题, 本质上都遵循相同的逻辑: 当管理者不承担全部决策的成本时, 就会做出偏离企业价值最大化的选择。

9.2.2 债务代理成本: 资产替代与投资不足

债务同样会产生代理成本, 其根源是股东的有限责任制度。当企业举债后, 股东与债权人之间也会形成委托 - 代理关系, 股东作为剩余索取者, 有动机采取损害债权人利益的行为。

1. 资产替代效应 (风险转移)

股东的收益是凸的: 项目成功时, 股东获得全部超额收益; 项目失败时, 股东只以出资额为限承担责任, 债权人承担大部分损失。因此, 股东有动机投资高风险、高收益的项目, 即使项目净现值为负。

简单模型:

- 企业初始债务面值为 D , 企业现有资产价值为 V ;
- 有两个备选项目:
 - 安全项目: 确定收益 V , 净现值为 0;
 - 风险项目: 成功概率为 p , 收益为 V_H ; 失败概率为 $1 - p$, 收益为 V_L , 满足 $pV_H + (1 - p)V_L < V$ (净现值为负), 且 $V_L < D < V_H$ 。

股东的收益:

- 安全项目: $V - D$
- 风险项目: $p(V_H - D) + (1 - p) \cdot 0 = p(V_H - D)$

当 $p(V_H - D) > V - D$ 时, 股东会选择风险项目, 即使项目总价值更低。此时, 债权人的预期收益下降, 财富从债权人转移到股东手中, 同时企业总价值下降, 形成债务代理成本。

2. 投资不足问题

当企业陷入财务困境、债务比例很高时，股东也会拒绝投资净现值为正的项目。因为新增投资的收益大部分会用于偿还债务，股东承担全部投资成本，却只能获得少量边际收益。

简单模型：

- 企业现有债务 D ，当前资产价值 $V < D$ （资不抵债）；
- 有一个净现值为正的新项目，投资额为 I ，收益为 $I + \Delta$ ， $\Delta > 0$ ；
- 项目收益全部归债权人，股东需要付出 I 的成本，却无法获得收益。

此时股东会拒绝投资，尽管项目能提升企业总价值。这种投资不足的扭曲，就是债务的第二类代理成本。

9.2.3 最优资本结构：总代理成本最小化

Jensen & Meckling 指出，股权与债务都存在代理成本，企业的最优资本结构是在股权代理成本与债务代理成本之间进行权衡，使得总代理成本最小。

总代理成本的构成

设企业总价值为 V ，外部融资总额固定为 K ，其中外部股权融资比例为 s ，债务融资比例为 $1 - s$ 。

- 股权代理成本 $AC_E(s)$ ：随外部股权比例 s 递增，股权比例越高，管理者持股比例越低，代理成本越高；
- 债务代理成本 $AC_D(s)$ ：随外部股权比例 s 递减（随债务比例递增），债务比例越高，资产替代与投资不足问题越严重。

总代理成本为：

$$AC(s) = AC_E(s) + AC_D(s)$$

最优资本结构满足一阶条件：

$$\frac{dAC_E}{ds} + \frac{dAC_D}{ds} = 0$$

即：边际股权代理成本等于边际债务代理成本的减少量。

命题 9.2：企业的最优资本结构是股权代理成本与债务代理成本的权衡结果，不存在绝对最优的负债率，总代理成本最小的点就是最优资本结构。

这一理论从代理成本的视角重构了资本结构理论，将公司治理与资本结构直接打通：资本结构不仅仅是融资工具，更是重要的公司治理机制。

9.2.4 自由现金流假说：过度投资的代理问题

Jensen (1986) 提出的自由现金流假说，是代理成本理论的重要延伸，专门解释成熟企业

的过度投资与帝国建造问题。

核心概念：自由现金流

自由现金流：企业在满足所有净现值为正的投资项目需求后，剩余的、可自由支配的现金流。也就是“投完所有好项目之后剩下的钱”。

核心命题

当企业拥有大量自由现金流时，管理者有动机将其浪费在低效的投资、过度扩张、在职消费等方面，而非返还给股东。因为管理者的收益与企业规模、控制的资源正相关，规模越大，权力、薪酬与声望越高。

债务在治理自由现金流问题上具有独特的作用：债务要求定期还本付息，硬约束管理者的现金流支配权，减少管理者可随意支配的自由现金流，从而抑制过度投资。这就是债务的“纪律效应”。

形式化表达：

设企业自由现金流为 C ，管理者将其中比例为 β 的部分用于无效投资，无效投资给管理者带来私人收益，但损害企业价值。企业价值损失为 βC 。

债务的还本付息额为 D_{payment} ，会减少可支配的自由现金流。管理者可支配的自由现金流为 $C - D_{\text{payment}}$ ，无效投资的规模为 $\beta(C - D_{\text{payment}})$ 。

债务越高，可支配自由现金流越少，过度投资的代理成本越低。这解释了为什么杠杆收购能够提升企业价值：通过高负债强制约束管理者的现金流支配权，减少浪费。

9.3 内部治理机制

内部治理是公司治理体系的核心环节，是企业可以主动设计与调整的制度安排。三大核心内部机制分别是：股权结构、董事会、管理层激励契约。

9.3.1 股权结构治理：集中与分散的权衡

股权结构是公司治理的基础，它直接决定了控制权的配置与代理冲突的性质。股权结构的选择本质上是在两类代理成本之间的权衡。

分散股权的优势与劣势

- **优势：**股权流动性好，资本市场定价效率高，能够分散投资者风险，有利于大规模融资；
- **劣势：**股东监督的“搭便车”问题严重，单个股东监督的成本由自己承担，收益由全体股东共享，因此没有人有动力监督管理者，导致第一类代理成本高，管理者控制问题严重。

集中股权的优势与劣势

- **优势：**大股东有足够的动力和能力去监督管理者，缓解搭便车问题，有效抑制第一类代理冲突，提升决策效率；
- **劣势：**大股东可能利用控制权谋取私人收益，侵害中小股东利益，产生第二类代理成本（隧道效应）。

最优股权集中度的形式化

我们构建一个简单模型，推导最优股权集中度。

- 设大股东持股比例为 α ，监督努力为 m ，监督成本为 $c(m)$ ， $c'(m) > 0, c''(m) > 0$ ；
- 监督可以减少管理者的代理成本，企业价值提升为 $V(m)$ ， $V'(m) > 0, V''(m) < 0$ ；
- 大股东同时可以获得控制权私利 $B(\alpha)$ ， $B'(\alpha) > 0$ ，控制权私利对应中小股东的价值损失，即隧道效应的成本。

大股东的目标函数：

$$\max_m \alpha V(m) + B(\alpha) - c(m)$$

一阶条件： $\alpha V'(m) = c'(m)$ 。持股比例 α 越高，大股东选择的监督努力 m 越高，第一类代理成本越低。

社会总价值为企业价值减去控制权私利损失：

$$W(\alpha) = V(m(\alpha)) - B(\alpha)$$

最优股权集中度 α^* 满足：

$$V'(m) \cdot m'(\alpha) = B'(\alpha)$$

即：边际监督收益等于边际隧道成本。

命题 9.3：最优股权集中度是监督收益与隧道成本的权衡。当投资者保护水平高、控制权私利受约束时，最优股权集中度可以更低；当投资者保护差、隧道成本高时，最优股权集中度需要更高，以平衡监督收益与掏空损失。

9.3.2 董事会治理：监督职能与咨询职能

董事会是股东与管理者之间的桥梁，是公司内部治理的核心机构。董事会具有两大基本职能：

1. **监督职能：**代表股东监督、考核、任免高级管理者，审批重大决策，防范管理者的机会主义行为；
2. **咨询职能：**为管理者提供专业建议、行业经验与社会资源，帮助企业提升战略决策质量。

董事会的构成与有效性

董事会由执行董事与独立董事构成：

- **执行董事**：同时担任企业高管的董事，熟悉企业内部情况，具有信息优势，但独立性弱，容易与管理层合谋；
- **独立董事**：不在企业任职的外部董事，独立性强，能够更客观地监督管理层，但缺乏企业内部信息，咨询能力有限。

关于董事会有效性的核心结论：

1. **独立性并非越高越好**：过高的独立性会削弱董事会的信息获取能力与咨询功能，最优的董事会结构是独立性与专业性的平衡；
2. **董事会规模存在最优区间**：规模过小缺乏代表性与多元性，规模过大则协调成本高、搭便车严重，中等规模的董事会通常效率最高；
3. **董事长与总经理两职分设**：两职分离可以增强董事会的独立性与监督能力，但也可能降低决策效率，两职合一则相反，最优安排取决于企业的信息环境与代理冲突程度。

资源依赖视角的补充

除了代理理论的监督视角，资源依赖理论从另一个角度解释董事会的价值：董事会是企业连接外部环境、获取关键资源的渠道。董事的行业经验、政治关联、社会网络，能够为企业带来稀缺资源，降低环境不确定性。这一视角很好地解释了为什么很多企业会聘请具有政府背景、行业影响力的独立董事。

9.3.3 管理层激励契约：薪酬业绩敏感性的最优设计

管理层激励是直接协调股东与管理者利益的治理机制，核心思路是让管理者的报酬与企业业绩挂钩，将管理者的个人利益与股东利益绑定。第四章的道德风险模型是激励契约的理论基础，本节将其应用于管理层薪酬场景。

最优薪酬业绩敏感性的推导

采用标准的线性 - 指数 - 正态 (LEN) 框架：

- 管理者的努力水平为 a ，企业业绩 $y = a + \varepsilon$ ， $\varepsilon \sim N(0, \sigma^2)$ ；
- 薪酬契约为线性形式： $w = s + by$ ，其中 s 为固定薪酬， b 为薪酬业绩敏感性 (Pay-Performance Sensitivity, PPS)，也就是业绩每增加 1 元，管理者薪酬增加的金额；
- 管理者具有 CARA 效用，绝对风险厌恶系数为 ρ ，努力成本为 $c(a) = \frac{1}{2}ca^2$ ；
- 股东风险中性，目标是最大化企业净价值： $E[y - w]$ 。

根据第四章的推导，管理者的确定性等价：

$$CE = s + ba - \frac{1}{2}ca^2 - \frac{1}{2}\rho b^2\sigma^2$$

激励相容约束：管理者选择努力最大化确定性等价，一阶条件为 $a = \frac{b}{c}$ 。

参与约束取等，代入股东目标函数，最大化总剩余：

$$\max_b \frac{b}{c} - \frac{1}{2} c \left(\frac{b}{c}\right)^2 - \frac{1}{2} \rho b^2 \sigma^2$$

化简得：

$$\max_b \frac{b^2}{2c} - \frac{1}{2} \rho b^2 \sigma^2$$

一阶条件解得最优薪酬业绩敏感性：

$$b^* = \frac{1}{1 + \rho c \sigma^2}$$

核心比较静态结论

命题 9.4： 最优薪酬业绩敏感性 b^* 满足以下规律：

1. 管理者风险厌恶程度 ρ 越高，最优激励强度越低；
2. 业绩的噪音 σ^2 越大，激励强度越低，因为业绩更多反映运气而非努力；
3. 努力的边际成本 c 越高，激励强度越低。

这一结论解释了现实中的很多现象：比如成熟稳定行业的企业，业绩噪音小，薪酬业绩敏感性更高；而高科技行业不确定性高，业绩噪音大，更多依赖固定薪酬与长期股权激励。

长期激励工具：股票与期权

除了短期奖金，股权激励与股票期权是更重要的长期激励工具。它们将管理者的财富与企业长期股价绑定，有助于抑制短期主义，引导管理者关注企业长期价值。

- 限制性股票：管理者在一定期限内不能出售，绑定长期利益；
- 股票期权：赋予管理者在未来以固定价格购买股票的权利，凸性收益结构能够激励管理者承担风险，推动创新。

但激励工具也有副作用：期权可能诱导管理者操纵财报、推高短期股价，损害长期价值。最优的激励组合需要在短期激励与长期激励、货币激励与股权激励之间取得平衡。

9.4 外部治理机制

内部治理并非孤立运行，外部市场与制度环境构成了公司治理的另一重约束体系。外部治理通过市场竞争与法律强制力，从外部约束企业内部人的行为。

9.4.1 控制权市场与接管机制：Grossman-Hart 搭便车模型

控制权市场（Market for Corporate Control）是最重要的外部治理机制之一：如果企业管理者经营不善、企业价值被低估，外部收购者就可以通过要约收购获得公司控制权，替换低效

的管理层，改善企业经营。这种“接管威胁”能够有效约束管理者的行为，被称为“外部治理的最后一道防线”。

Grossman & Hart (1980) 提出的经典搭便车模型，揭示了分散股权下接管机制的根本困境。

模型设定

- 企业股权完全分散，有无数个小股东，每个股东持股比例趋近于零；
- 当前管理者经营下，企业每股价值为 v ；
- 外部收购者（袭击者）能够改善企业经营，接管后每股价值提升到 $v + \Delta$ ， $\Delta > 0$ ，即价值改善为 Δ ；
- 收购者提出要约价格 p ，如果超过 50% 的股东接受要约，收购成功，收购者获得控制权。

小股东的搭便车行为

每个小股东都是价格接受者，其个人决策不影响收购成功的概率。小股东面临选择：接受要约，获得价格 p ；拒绝要约，如果收购成功，股票将升值到 $v + \Delta$ 。

对于小股东而言，只要 $p < v + \Delta$ ，他的最优选择就是拒绝要约、搭便车：让其他股东接受要约促成收购，自己坐享股价升值的收益。

由于所有小股东都有搭便车动机，因此收购成功的必要条件是：
$$p \geq v + \Delta$$

收购者的收益与均衡

收购者的每股收益为：接管后的价值减去要约价格，即 $(v + \Delta) - p$ 。
如果 $p \geq v + \Delta$ ，那么收购者的每股收益 ≤ 0 ，收购无利可图，甚至亏损。

命题 9.5 (Grossman-Hart 搭便车问题)：在股权完全分散的情况下，小股东的搭便车行为会导致有效率的接管也无法发生，因为收购者无法获得价值改善的收益。控制权市场的治理作用被严重削弱。

解决搭便车的机制

现实中，接管仍然能够发生，核心是存在以下机制缓解搭便车问题：

1. **稀释条款：**收购成功后，收购者可以通过稀释小股东权益、关联交易等方式获得控制权私利，从而弥补收购成本；
2. **要约收购的挤出效应：**两层要约、挤出式收购，迫使小股东接受要约；
3. **大股东的存在：**如果存在大股东，收购者可以先与大股东达成协议，获得部分股份，

降低搭便车的影响。

这一模型深刻揭示了：股权分散虽然有利于风险分担与流动性，但会削弱控制权市场的治理功能；而适度的股权集中，反而能够提升接管机制的有效性。

9.4.2 产品市场竞争：竞争的约束效应

产品市场竞争是最基础的外部治理机制。竞争从多个维度缓解代理问题：

1. **生存压力**：竞争激烈的行业中，低效的企业会被市场淘汰，管理者为了企业生存与自身职位，会自觉减少偷懒与浪费；
2. **信息标尺**：同行业企业的业绩提供了相对业绩比较的标尺，股东可以更准确地衡量管理者的努力与能力，降低信息不对称；
3. **清算威胁**：竞争加剧了破产风险，管理者为了避免失去职位，会更努力地提升效率。

哈特的理论证明，产品市场竞争能够显著降低代理成本，甚至在很多情况下比内部治理更有效。这也解释了为什么垄断行业的企业普遍代理问题更严重、效率更低，而充分竞争行业的企业治理水平内生更高。

9.4.3 经理人市场与声誉机制

Fama (1980) 提出，经理人市场的声誉机制能够有效约束管理者行为，甚至可以替代显性激励契约。

其核心逻辑是：管理者的市场价值取决于其历史业绩，市场会根据过去的表现推断其能力。即使没有显性薪酬激励，管理者为了维护自己的职业声誉、提升未来的薪酬与职位，也会努力工作。

Holmstrom (1999) 形式化了这一思想，构建了职业生涯模型。该模型证明，职业生涯考虑在管理者职业生涯早期激励作用很强，但后期会减弱；声誉机制能够部分替代显性激励，但无法完全解决代理问题，尤其是短期主义与风险扭曲问题。

9.5 第二类代理冲突：大股东控制与隧道效应

20 世纪 90 年代后，全球范围的实证研究发现，伯利 - 米恩斯式的分散股权并不是全球主流，除了英美等少数国家，世界上绝大多数国家的大企业都存在控股股东，股权集中是普遍现象。

股权集中缓解了股东与管理者的第一类代理冲突，却催生了第二类代理冲突：大股东与中小股东的利益冲突。控股股东利用控制权谋取私人收益、损害中小股东利益的行为，被形象地称为“隧道效应” (Tunneling)，也译作“掏空”。

9.5.1 控制权私利与两权分离

控股股东的收益分为两类：

1. **共享收益**：所有股东按持股比例共同享有的收益，即企业价值提升带来的收益；
2. **控制权私利**：只有控股股东能够享有、中小股东无法分享的私人收益，是控制权的专属价值。

控制权私利的存在，根源在于**现金流权与控制权的分离**：

- **现金流权**：控股股东按持股比例享有的剩余收益索取权，对应股权比例；
- **控制权**：控股股东对企业经营决策的实际支配权。

通过金字塔结构、交叉持股、双重股权等方式，控股股东可以用少量的现金流权获得大量的控制权，形成“小比例持股、大比例控制”的杠杆效应。两权分离程度越高，控股股东掏空的动机越强。

9.5.2 隧道效应的主要形式

控股股东掏空企业的方式多种多样，典型的有三类：

1. **关联交易与利益输送**：通过与控股股东控制的其他企业进行非公允的关联交易，比如高价买入原材料、低价卖出产品，将企业利润转移到控股股东手中；
2. **资金占用与担保**：控股股东直接占用上市公司资金，或让上市公司为其关联企业提供担保，转移企业资源；
3. **内幕交易与股价操纵**：利用信息优势进行内幕交易，或通过分红、增发、并购等决策操纵股价，谋取二级市场收益。

隧道效应不仅损害中小股东利益，更会降低资本市场的资源配置效率，抑制外部投资者信心，阻碍金融发展。

9.5.3 大股东掏空决策的数理模型

我们构建一个简单模型，推导控股股东的最优掏空水平，以及投资者保护的作用。

模型设定

- 控股股东的现金流权比例为 α ，控制权比例大于 α ；
- 企业总现金流为 R ，控股股东选择掏空比例为 s ， $0 \leq s \leq 1$ ，掏空的总金额为 sR ，全部归控股股东所有；
- 掏空存在成本：法律惩罚、声誉损失、企业价值损耗等，掏空成本为 $c(s, k) \cdot R$ ，其中 k 是投资者保护程度， k 越大，法律保护越强，掏空成本越高。假设成本函数满足： $c_s > 0, c_{ss} > 0, c_k > 0, c_{sk} > 0$ ，即掏空越多成本越高，保护越强成本越高，且保护越强，掏空的边际成本越高。

控股股东的最优决策

控股股东的总收益为：共享收益加上掏空净收益，即

$$U = \alpha(1-s)R + sR - c(s, k)R$$

两边除以 R ，最大化单位现金流的收益：

$$\max_s \alpha(1-s) + s - c(s, k)$$

一阶条件：

$$-\alpha + 1 - c_s(s, k) = 0$$

即：

$$c_s(s^*, k) = 1 - \alpha$$

比较静态结论

命题 9.6：

1. 控股股东的现金流权比例 α 越低，最优掏空水平 s^* 越高。两权分离程度越大，掏空动机越强；
2. 投资者保护程度 k 越高，掏空的边际成本越高，最优掏空水平 s^* 越低。完善的法律制度能够有效抑制隧道效应。

这一命题是第二类代理问题的核心结论：提升投资者法律保护、约束控制权私利、提高控股股东的现金流权比例，是抑制隧道效应的核心途径。

9.6 法金融学派：投资者保护与跨国治理模式比较

20 世纪 90 年代末，以拉·波塔、洛佩兹 - 德 - 西拉内斯、施莱弗、维什尼（La Porta, Lopez-de-Silanes, Shleifer, Vishny，简称 LLSV）为代表的法金融学派（Law and Finance），将法律制度与投资者保护引入公司治理研究，开创了跨国比较的新范式，极大地拓展了公司治理的理论边界。

9.6.1 LLSV 范式：法律起源决定论

LLSV 的核心发现是：不同国家的法律起源，系统性地决定了该国的投资者保护水平，进而影响公司治理模式、股权结构与金融发展水平。

四大法律起源

他们将全球主要国家的法律体系分为四大类：

1. **普通法系**（英美法系）：以英国、美国、加拿大、澳大利亚等为代表，判例法为主，强调对私有产权的保护，对投资者的法律保护最强；
2. **法国大陆法系**：以法国、意大利、西班牙、拉美国家等为代表，成文法为主，国家干

预色彩强，对投资者保护最弱；

3. 德国大陆法系：以德国、奥地利、日本等为代表，成文法为主，注重利益相关者平衡，投资者保护中等；

4. 斯堪的纳维亚法系：北欧国家，投资者保护水平较高。

核心实证结论

通过对 49 个国家的系统研究，LLSV 得出了一系列经典结论：

1. 普通法系国家对中小股东与债权人的法律保护显著强于大陆法系国家，尤其是法国法系；

2. 投资者保护越差的国家，企业股权集中度越高，因为股东需要集中股权来保护自身利益，同时外部融资困难；

3. 投资者保护越好的国家，资本市场越发达，上市公司数量越多，企业外部融资成本越低，金融发展水平越高；

4. 投资者保护水平直接影响公司治理模式：保护好的国家形成分散股权、市场主导的治理模式；保护差的国家形成集中股权、内部主导的治理模式。

9.6.2 两种典型治理模式的比较

基于法律与市场环境的差异，全球形成了两种典型的公司治理模式：

维度	市场主导型（英美模式）	银行主导型（德日模式）
股权结构	分散持股，流动性强	集中持股，交叉持股
核心治理机制	控制权市场、独立董事、股权激励	主银行监督、监事会、利益相关者共治
资本市场作用	非常重要，直接融资为主	相对次要，间接融资为主
代理冲突核心	股东 vs 管理者（第一类）	大股东 vs 中小股东、股东 vs 债权人
优势	市场约束强，创新激励足，资本配置效率高	长期稳定，利益协调好，产业政策执行力强

劣势	短期主义严重，并购过度，管理者压力大	市场约束弱，内部人控制，中小股东保护不足
----	--------------------	----------------------

两种模式没有绝对的优劣，各自适应不同的法律、文化与产业环境。20 世纪末以来，两种模式呈现出一定的趋同趋势：随着全球化与资本市场融合，各国都在吸收对方的优点，完善自身治理体系。

9.6.3 法金融理论的贡献与争议

法金融学派的贡献在于，将公司治理从企业层面的制度设计，拓展到了国家层面的法律与制度环境，揭示了宏观法律制度对微观企业治理的决定性影响，为理解全球治理模式差异提供了统一框架。

同时该理论也面临争议：

- 法律起源的决定性被质疑，很多国家的法律制度在不断演变，并非被历史完全锁定；
- 普通法系的优势更多体现在投资者保护上，但在员工保护、公共利益等方面存在不足；
- 转轨国家、新兴市场的治理实践，也对单一的法律决定论提出了挑战。

尽管存在争议，法金融范式仍然是当代公司治理研究最具影响力的分析框架之一。

9.7 当代公司治理的前沿议题

进入 21 世纪，尤其是数字经济时代，公司治理的实践与理论都在快速演进，涌现出一系列新的议题与挑战。

9.7.1 双层股权结构与创始人控制权

传统公司治理遵循“一股一票”原则，而双层股权结构（同股不同权）打破了这一原则：企业发行 A、B 两类股票，A 类股对应普通投票权，B 类股拥有数倍甚至数十倍的投票权。创始人团队通过持有高投票权股份，可以用少量股权牢牢控制企业。

支持的逻辑

1. **长期主义**：创始人不受短期股价波动与资本市场压力的干扰，可以专注于长期创新与战略投入，避免短期主义；
2. **保护企业家精神**：保障创始人的控制权，保护其独特的商业判断与企业文化，避免外部资本干扰企业愿景；
3. **防范恶意收购**：双层股权结构能够有效抵御敌意收购，维持企业战略的稳定性。

反对的逻辑

1. **加剧第二类代理问题**：两权高度分离，创始人的现金流权与控制权严重不匹配，掏空与利益输送的风险大幅上升；
2. **缺乏退出与纠错机制**：即使创始人决策失误，股东也无法通过投票替换，治理的纠错机制失效；
3. **损害中小股东权益**：中小股东只有收益权，没有实质话语权，利益难以得到保障。

双层股权结构是当代公司治理最具争议的议题之一，本质上是“创新活力”与“投资者保护”的权衡。目前的趋势是，越来越多的科技企业采用双层股权结构，但通常会设置日落条款，即经过一定年限后自动转为一股一票，以平衡长期与短期、活力与约束。

9.7.2 利益相关者治理与 ESG 浪潮

传统公司治理坚持“股东至上”原则，认为企业的唯一目标是股东价值最大化。近十年来，利益相关者理论（Stakeholder Theory）快速兴起，ESG（环境、社会、治理）投资成为全球潮流。

利益相关者理论认为，企业的目标不应该仅仅是股东利益最大化，还应该兼顾员工、客户、供应商、社区、环境等所有利益相关者的权益。企业长期价值的创造，依赖于所有利益相关者的共同贡献。

ESG 治理的核心内容包括：

- **环境 (E)**：碳排放、污染治理、资源节约、绿色转型；
- **社会 (S)**：员工权益、供应链责任、产品安全、社区贡献；
- **治理 (G)**：公司治理结构、商业道德、反腐败、多元化。

ESG 浪潮正在深刻重塑公司治理的目标函数与评价体系，推动企业从单一的利润导向，转向多元的价值导向。但这一趋势也面临争议：如何量化 ESG 绩效？如何避免 ESG 沦为“漂绿”表演？如何平衡股东利益与其他利益相关者利益？这些都是尚未解决的核心问题。

9.7.3 机构投资者的积极主义

随着机构投资者持股比例的上升，机构投资者从被动的“用脚投票”，转向主动的“用手投票”，积极参与公司治理，成为重要的治理力量。

机构投资者积极主义的表现包括：

- 提交股东议案，推动公司治理改革；
- 与管理层私下沟通，影响战略与薪酬决策；
- 反对不合理的并购、薪酬方案，约束管理层行为；

- 推动 ESG 转型，要求企业提升环境与社会责任表现。

机构投资者的崛起，一定程度上缓解了分散股权的搭便车问题，提升了中小股东的话语权。但也存在新的代理问题：机构投资者自身也存在委托代理问题，其利益未必与最终投资者完全一致。

9.7.4 数字平台企业的治理挑战

数字平台企业的崛起，给传统公司治理带来了全新的挑战：

1. **数据与算法的黑箱化**：核心决策由算法做出，治理层与股东都难以完全理解与监督算法的逻辑，传统的监督机制失效；
2. **生态边界的模糊性**：平台企业的影响范围远超企业边界，涉及海量用户、商家、合作伙伴，治理的利益相关者范围大幅扩展；
3. **创始人权力的强化**：数字平台的网络效应与赢家通吃属性，放大了创始人的影响力，双层股权结构普遍采用，内部人控制问题更突出。

如何对数字平台进行有效治理，平衡创新、效率与公共利益，是当前公司治理领域最前沿的研究课题。

9.8 理论争议与发展展望

9.8.1 股东至上主义的争议与反思

公司治理领域最根本的理论争议，始终围绕“企业为谁而存在”展开。股东至上主义认为，股东是企业的所有者，企业的唯一目标是股东价值最大化；利益相关者理论则认为，企业是多方利益的共同体，应当兼顾所有参与者的权益。

这一争议在近年进一步升温：一方面，短期主义、金融化、贫富差距等问题，让人们反思股东至上的弊端；另一方面，利益相关者治理缺乏清晰的目标与问责机制，容易导致管理者责任模糊、代理成本上升。

未来的发展方向，不是非此即彼的替代，而是在坚持股东价值核心的基础上，纳入更广泛的利益相关者考量，实现长期价值与多元价值的统一。

9.8.2 全球公司治理的趋同与分化

关于全球公司治理的演化方向，存在趋同论与分化论两种观点：

- **趋同论**：认为全球化与资本市场一体化，会推动各国治理模式向英美市场主导型模式收敛，投资者保护与股东权利会普遍增强；
- **分化论**：认为法律、文化、制度的路径依赖很强，不同国家的治理模式会长期保持差异，不存在唯一最优的治理模式。

目前的现实是，形式上的治理规则在趋同（比如都引入独立董事制度、信息披露制度），但实质上的治理实践仍然保持着显著的国别差异。制度互补性决定了单一制度的移植很难成功，有效的治理体系必须与本国的法律、文化、市场环境相匹配。

9.8.3 未来研究方向

1. **数字治理**：研究算法治理、数据权利、平台生态治理等新问题，构建适应数字经济的公司治理框架；
2. **ESG 与可持续治理**：探索 ESG 的量化评估、价值传导与治理机制，推动可持续治理从理念走向可操作的制度；
3. **行为公司治理**：结合行为经济学，研究管理者认知偏差、过度自信、损失厌恶等心理特征对治理决策的影响；
4. **新兴市场治理**：研究转轨经济体、新兴市场国家的治理路径，超越传统的法律起源范式，探索多元的治理现代化道路。

9.9 本章小结与文献导引

9.9.1 核心结论梳理

1. 公司治理的核心是解决所有权与控制权分离带来的代理冲突，分为股东 - 管理者的第一类冲突与大股东 - 中小股东的第二类冲突，治理机制包括内部机制与外部机制两大体系。
2. 股权与债务都存在代理成本，最优资本结构是总代理成本最小化的结果；自由现金流假说揭示了债务对管理者的纪律效应。
3. 内部治理中，股权结构是监督收益与隧道成本的权衡，董事会兼具监督与咨询双重职能，最优薪酬业绩敏感性由风险与激励的权衡决定。
4. 外部治理中，控制权市场受搭便车问题制约，产品市场竞争是最基础的约束机制，经理人声誉发挥补充作用。
5. 股权集中是全球普遍现象，隧道效应是第二类代理冲突的核心表现，投资者法律保护是抑制掏空、决定治理模式的关键因素，这也是法金融学派的核心洞见。
6. 当代公司治理面临双层股权、ESG、机构投资者、数字平台等新议题，治理目标从单一股东价值向多元长期价值演进。

9.9.2 经典文献与进阶阅读

- **奠基性经典**：
 - Berle, A. A., & Means, G. C. (1932). *The Modern Corporation and Private Property*. Macmillan.

- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305-360.
 - Grossman, S. J., & Hart, O. D. (1980). Takeover Bids, the Free-Rider Problem, and the Theory of the Corporation. *Bell Journal of Economics*, 11(1), 42-64.
 - Jensen, M. C. (1986). Agency Costs of Free Cash Flow, Corporate Finance, and Takeovers. *American Economic Review*, 76(2), 323-329.
- 第二类代理与法金融：
 - La Porta, R., Lopez-de-Silanes, F., Shleifer, A., & Vishny, R. W. (1998). Law and Finance. *Journal of Political Economy*, 106(6), 1113-1155.
 - Johnson, S., La Porta, R., Lopez-de-Silanes, F., & Shleifer, A. (2000). Tunneling. *American Economic Review*, 90(2), 22-27.
 - Shleifer, A., & Vishny, R. W. (1997). A Survey of Corporate Governance. *Journal of Finance*, 52(2), 737-783.
- 前沿与综述：
 - Becht, M., Bolton, P., & Röell, A. (2003). Corporate Governance and Control. In *Handbook of the Economics of Finance*. North-Holland.
 - Hermalin, B. E., & Weisbach, M. S. (2003). Boards of Directors as an Endogenously Determined Institution: A Survey of the Economic Literature. *Economic Policy Review*, 9(1), 7-26.
 - Edmans, A., & Holderness, C. G. (2017). Blockholders: A Survey of Theory and Evidence. In *Handbook of the Economics of Corporate Governance*. North-Holland.